

1500573-43.2021.8.26.0546
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Comarca: Mogi-Mirim
Foro: Foro de Mogi Mirim
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 19/08/2022
... foi mesmo por ele perpetrado:

ROUBO QUALIFICADO - Caracterização - Apreensão da coisa subtraída em poder do agente - Réu que não se desincumbiu do ônus da prova, mediante justificativa verossímil para a posse - Decreto condenatório que se impõe (RT 854/594).

PROVA - Roubo - Apreensão da res furtiva em poder do acusado. Presunção de certeza de autoria, que fica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Mirim
Foro de Mogi Mirim
1ª Vara
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500573-43.2021.8.26.0546 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500573-43.2021.8.26.0546
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2351579/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 22156041 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 7204/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2351579 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2351579 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 7204/21/930 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2351579/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
WILIAN HENRIQUE ALMEIDA FELIPE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

WILIAN HENRIQUE ALMEIDA FELIPE, já qualificado na ação penal em epígrafe, foi denunciado inicialmente pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de dezembro de 2021, em horário não apurado com precisão, mas pouco antes das 20:30 horas, na Rua Paulo Lischtscheidl, Jardim Primavera, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto com terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o telefone móvel (marca Xiaomi) pertencente à vítima Júlia Gabrieli Mello Galli. Consta, outrossim, que mesma data acima mencionada, por volta das 20:30 horas, na Rua Santa Filomena, Bila Bianchi, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto com terceira pessoa ainda não identificada, o réu subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o telefone móvel (marca Apple), uma chave de veículo, uma bolsa que continha documentos pessoais e alguns objetos, além de R\$ 40,00 (quarenta reais) pertencentes à vítima Ana Laura Bordignon de Castro.

De acordo com a denúncia, a primeira vítima acima nomeada (Júlia Gabrieli Mello Galli) acabara de deixar sua residência para encontrar uma amiga e, num determinado momento, foi abordada por dois desconhecidos que logo anunciaram o roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e, mais que isso, de violência (consistente em segurar o pescoço da ofendida e chutar sua perna), o acusado se apoderou do telefone móvel por ela trazido; na sequência, ambos empreenderam fuga. Alguns minutos depois e, já na Rua Santa Filomena, a segunda vítima acima nomeada (Ana Laura Bordignon de Castro) deixou o local onde buscara doces e, ao adentrar em seu veículo, surpreendeu-se com a repentina abertura da porta por dois indivíduos que logo anunciaram o roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o acusado subtraiu o telefone celular e a chave do automóvel da ofendida; seu comparsa (não identificado), outrossim, se assenhoreou da bolsa pertencente à ofendida; na sequência, ambos se evadiram. Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina e foram acionados para atendimento de um terceiro roubo (tentado) perpetrado nas imediações (bairro CECAP), porém, tomaram conhecimento também do crime patrimonial ocorrido na Vila Bianchi e logo avistaram 02 (dois) suspeitos não apenas com características idênticas àquelas antes informadas, mas também, e principalmente, na posse de uma arma de fogo; tão logo notaram a aproximação da viatura, porém, cada um deles tomou direção diversa; um deles foi acompanhado e logo detido; feita a busca pessoal, tais agentes públicos apreenderam 02 (dois) telefones celulares e R\$ 40,00 (quarenta reais). Indagado sobre a origem de tais bens e valores, o réu logo confessou a prática dos roubos na companhia do comparsa que logrou se evadir. Ouvidas, as vítimas reconheceram o acusado e os telefones móveis com ele apreendidos.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/67 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição, apreensão e de entrega, com a nota de culpa e com o Relatório da Autoridade Policial.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta escrita (fls. 89, 98 e 102/147).

Nas audiências atermadas a fls. 190/191 e 204/205 ouviram-se as vítimas, 02 (duas) testemunhas e o próprio réu. Quando dos debates, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado no exato termo da denúncia.

Em memoriais (escritos), a I. Defensora nomeada postulou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da continuidade delitiva (em substituição ao concurso material) e o apelo em liberdade

(fls. 212/239).

Relatados, D E C I D O.

Cuida-se de roubo (perpetrado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo), delito tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º - A, I, do Código Penal.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Como se infere do incluso inquérito policial, a primeira vítima (Júlia Gabrieli Mello Galli) acabara de deixar sua residência para encontrar uma amiga e, num determinado momento, foi abordada por dois desconhecidos que logo anunciaram o roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e, mais que isso, de violência (consistente em segurar o pescoço da ofendida e chutar sua perna), o acusado se apoderou do telefone móvel por ela trazido; na sequência, ambos empreenderam fuga. Alguns minutos depois e, já na Rua Santa Filomena, a segunda vítima (Ana Laura Bordignon de Castro) deixou o local onde buscara doces e, ao adentrar em seu veículo, surpreendeu-se com a repentina abertura da porta por dois indivíduos que logo anunciaram o roubo; valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o acusado subtraiu o telefone celular e a chave do automóvel da ofendida; seu comparsa (não identificado), outrossim, se assenhoreou da bolsa pertencente à ofendida; na sequência, ambos se evadiram. Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina e foram acionados para atendimento de um terceiro roubo (tentado) perpetrado nas imediações (bairro CECAP), porém, tomaram conhecimento também do crime patrimonial ocorrido na Vila Bianchi e logo avistaram 02 (dois) suspeitos não apenas com características idênticas àquelas antes informadas, mas também, e principalmente, na posse de uma arma de fogo; tão logo notaram a aproximação da viatura, porém, cada um deles tomou direção diversa; um deles foi acompanhado e logo detido; feita a busca pessoal, tais agentes públicos apreenderam 02 (dois) telefones celulares e R\$ 40,00 (quarenta reais). Indagado sobre a origem de tais bens e valores, o réu logo confessou a prática dos roubos na companhia do comparsa que logrou se evadir. Ouvidas, as vítimas reconheceram o acusado e os telefones móveis com ele apreendidos.

Dir-se-á não ter validade a referida prova, porquanto produzida na fase inquisitorial, onde não se atenta para os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se deslembre, entretanto, da sua renovação em Juízo, advindo daí inquestionável credibilidade.

Quando ouvidas durante a instrução criminal, as vítimas Júlia Gabrieli Mello Galli e Ana Laura Bordignon de Castro ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados em solo policial; descreveram minuciosamente o roubo por meio do qual foram despojadas de seus pertences e, sobre reafirmarem os reconhecimentos pessoal e de objeto deveras seguros feitos em solo policial, fizeram reconhecimento do acusado também em juízo; a vítima Júlia foi além disso, aliás, para mencionar também o emprego inequívoco de violência física e de arma de fogo por parte do réu.

Cuidando-se de crime contra o patrimônio, sabe-se, a palavra da vítima assume especial relevância. Há de ser desprezada em situações excepcionais, se e quando presente relevante razão para tanto. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (Apelação Criminal nº 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Rel: Breno Guimarães - 04.09.95).

ROUBO - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Palavra da vítima e reconhecimento pessoal - Suficiência - Causas de aumento do emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade configuradas - Condenação mantida (Apelação Criminal n. 270.309-3 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Rel: Passos de Freitas - 22.06.99).

PROVA CRIMINAL - Roubo - Palavra da vítima coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Prevalhecimento sobre a do réu - Recurso não provido (JTJ 252/445). Não se deslembre, outrossim, de que a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no processo penal condenatório é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outro elemento de convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório (STF - HC - Relator: Ministro Celso de Mello - RT 677/422).

Há mais, porém.

Os Policiais Militares Rogério da Silva Conde e Dênis Willian Borin também foram ouvidos e, sobre repetir aqui o conhecimento do roubo e a prisão do acusado na posse de parte dos objetos subtraídos, também mencionaram a confissão dada pelo acusado e, sobretudo, os reconhecimentos feitos por ambas as ofendidas naquela oportunidade.

A despeito do entendimento comumente esposado em ações deste jaez, não há como inquirar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, raciocínio extensível também os componentes das guardas municipais, mormente porque inexistente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC n. 74.608-0 - SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL - Depoimento de Policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas - Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95).

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11ª Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

E não é só.

Os aparelhos de telefonia móvel e dinheiro pertencentes às vítimas foram apreendidos em poder do réu. Caberia a ele, então, apresentar justificativa verossímil o bastante para infirmar a natural conclusão de que o crime foi mesmo por ele perpetrado:

ROUBO QUALIFICADO - Caracterização - Apreensão da coisa subtraída em poder do agente - Réu que não se desincumbiu do ônus da prova, mediante justificativa verossímil para a posse - Decreto condenatório que se impõe (RT 854/594).

PROVA - Roubo - Apreensão da res furtiva em poder do acusado. Presunção de certeza de autoria, que fica condicionada à produção de prova em contrário de modo pleno e inequívoco (TACRIM-SP - RT 802/598).

PROVA - Roubo - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de autoria do crime - Inversão do ônus da prova (TACRIM-SP - RT 739/627).

ROUBO - Prova - Apreensão da res furtiva - Ato que constitui robusta comprovação de autoria necessitando, para ser elidida, de demonstração idônea e justificável em sentido contrário (TACRIM-SP - RT 813/595).

PROVA - Apreensão da "res furtiva" em poder do apelante - Presunção de autoria do delito de roubo qualificado não contrariada de maneira sólida e convincente por justificativa plausível - Alegação de fragilidade probatória - Inadmissibilidade - Recurso improvido (Apelação nº 887.553-3 - Santo André - 11ª Câmara Criminal - Relator: Antonio Manssur - 1º/02/2006).

PROVA - Roubo - Apreensão da "res" com o acusado, que não trouxe nenhuma explicação para essa posse - Valor - Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido (Apelação Criminal nº 1.058.482.3/0 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 26/09/2007).

Mas não o fez. Ao revés, admitiu a prática do crime.

E a confissão em Juízo, como é curial, traduz elemento seguro o bastante para a

prolação de sentença condenatória, pois que prestada de forma pessoal, livre, espontânea, especialmente quando consentânea com as demais provas carreadas ao processo. Nesse sentido, trechos dos seguintes arestos colacionados por JULIO FABBRINI MIRABETE:

STF - "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nela contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais"(RTJ 88/371).

TJSP - "Prova. Confissão judicial. Único Elemento de prova a embasar a condenação. Admissibilidade. (...) A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário" (RT 744/573).

TACRSP - "A confissão, já chamada de rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Na parte em que refuta o emprego de arma de fogo, por fim, a negativa restou não apenas isolada, mas também, e principalmente, incompatível com o relato de ambas as vítimas: enquanto Ana Laura disse ter visto volume (na cintura do réu) deveras compatível com aquele típico das armas de fogo, a vítima Júlia mencionou, com absoluta convicção, a efetiva e concreta visualização do artefato.

O só fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não tem relevância alguma. Cuidando-se de roubo perpetrado mediante concurso de pessoas, nada obsta tenha tal instrumento permanecido com aquele que logrou se evadir quando da aproximação policial.

Embora tenha o réu perpetrado dois crimes de mesma natureza e num curto espaço de tempo, a absoluta discrepância entre o local e a vítima de cada roubo impede se vislumbre relação de continuidade capaz de legitimar a aplicação da norma inserta no artigo 71 em detrimento daquela inscrita no artigo 69 do Código Penal:

APELAÇÃO – ROUBOS E EXTORSÕES QUALIFICADOS – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas – Firmes e seguras palavras dos investigadores, apoiadas nos relatos e reconhecimento da vítima, bem como na confissão judicial – Absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva – Descabimento – Tendo sido praticados vários crimes, que partiram de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes e com objetividades jurídicas diversas, mostrou-se correto o reconhecimento do concurso formal entre os crimes da mesma espécie e, ainda, material entre eles – Apreensão da arma de fogo – Desnecessidade – Firmes e seguras palavras das vítimas, não maculadas pela alegação de não saber se o comparsa estava armado – Recurso defensivo desprovido (Apelação Criminal 1522288-14.2020.8.26.0050; Relator: Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022). Destaquei.

Agravo em execução. Pretensão de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre quatro crimes de roubo. Não acolhimento. Roubos praticados em locais diferentes e contra vítimas distintas, sem unidade de desígnio e sem o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou utilização de ocasiões decorrentes da primitiva situação, de modo a agir o agravante num único contexto. Jurisprudência firme no sentido da decisão recorrida. Recurso desprovido (Agravo de Execução Penal 0008466-36.2022.8.26.0996; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento:

03/08/2022). Destaquei.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Continuidade delitiva entre condenações por roubo majorado. Pedido indeferido em primeiro grau. Defesa pretende o reconhecimento do crime continuado, por entender preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Impossibilidade. Delitos praticados na mesma comarca, em curto período de tempo, com modus operandi semelhantes. Todavia, praticados com designios autônomos. Trata-se de reiteração criminosa e não de continuidade de delitos. Decisão mantida. Agravo improvido (Agravo de Execução Penal 0002088-34.2022.8.26.0521; Relator: Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 04/08/2022). Destaquei.

Não há, de resto, razão para se arrostar a efetiva consumação dos delitos. À perfeita concretização de violência e das ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo, soma-se o abandono do local do crime, pelo acusado e seu comparsa na posse dos bens e valores subtraídos. Colha-se, dentre outros, o escólio do eminente Desembargador CORRÊA DE MORAES, já de saudosa memória, para quem mandam a lógica e o bom senso que se faça distinção entre os critérios de aferição do momento consumativo aplicáveis ao furto e ao roubo: se, naquela primeira figura típica, aceitável o critério da “superação da esfera de disponibilidade”, é de primeira intuição e elementar compreensão que esse modo de ver as coisas nada tem de científico, quando aplicado ao roubo, onde o sujeito passivo é por inteiro despojado da disponibilidade sobre a res no preciso momento em que, sob grave ameaça ou obra de violência real, se vê reduzido à impossibilidade de resistência; a sujeição do coato é incompatível com o atributo da disponibilidade... Na realidade, o roubo atinge o momento consumativo no exato ponto em, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo. Nesta altura – e com inteira desconsideração ao que venha a ocorrer subsequente: ao grau de imperturbabilidade da posse da res, à existência ou não de perseguição e ao seu coeficiente de intensidade etc. – já se tem por consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, que “o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato, seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão” (RE 102.490-9 – SP, in RT 677/428). No mesmo sentido a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência. A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a tentativa” (REsp 77.868/SP, Relator: Ministro Felix Fischer). Destaquei.

E aqui, ademais, nem todos os bens e valores subtraídos foram recuperados (senão apenas os celulares e o dinheiro) advindo daí efetivo e concreto dano ao patrimônio da vítima.

WILIAN HENRIQUE ALMEIDA FELIPE, então, praticou fatos antijurídicos, subsumíveis em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de relevantes antecedentes criminais (tirante aquela condenação

proferida nos autos da ação penal registrada sob o nº 1501177-39.2019.8.26.0363, cujo trâmite se deu perante este mesmo órgão jurisdicional e há de ser considerado na próxima fase da dosimetria da pena). Não há se olvidar, contudo, o emprego de violência assaz desnecessária quando do primeiro crime (o réu não se limitou a exhibir a arma de fogo capaz de superar eventual resistência da vítima; foi além disso para também segurá-la pelo pescoço e chutá-la), que bem revela maior lesão ao interesse jurídico tutelado pela norma, além de personalidade inteiramente avessa aos princípios que se esperam presidam a convivência social, tudo a ser considerado quando da fixação da pena. Trago à colação, porque pertinentes, os seguintes arestos:

“Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva – culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente – e de natureza objetiva – motivos, circunstâncias e consequências do crime –, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade” (STJ – 6ª Turma – REsp. 90.171 – Rel. Luiz Vicente Cernichiaro – j. 08.10.97 – DJU 12.08.97, p. 36.287). Destaquei.

“Para a exarcebação é permitido ao juiz, diante das circunstâncias judiciais, apreciar o alto grau de reprovabilidade da conduta” (STJ – 5ª Turma – Rel. José Arnaldo da Fonseca – REsp. 195.222 – j. 02.09.99 – DJU 11.10.99, p. 83, e RT 773/552). Destaquei.

Justifica-se, pois, o arbitramento de pena base condizente com tais e tantas circunstâncias, sob pena de se dispensar aos acusados tratamento idêntico àquele merecido por condenados cuja conduta não esteja tão impregnada de tamanho desvalor. Fixo-as, portanto, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o primeiro roubo e em 04 (quatro) anos de reclusão para o segundo.

O documento encartado a fls. 84/86 indica mesmo a reincidência (específica, aliás), circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí acrescido, à razão de 1/6, para perfazer 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o primeiro roubo, além de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o segundo.

A confissão espontânea, sobre parcial na exata medida em que refutou o emprego de arma de fogo, nem sequer legitimaria qualquer redução, ante a prevalência das circunstâncias pessoais referidas no artigo 67 do Código Penal:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014). Destaquei.

CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).

Destaquei.

Com relação as causas de aumento de pena, dá-se que o delito de roubo foi cometido não apenas mediante concurso de pessoas, mas também com o emprego de armas de fogo (No crime de roubo, é admissível o reconhecimento da agravante do emprego de arma com base na insuspeita palavra da vítima, pois, se ela é suficiente para provar o delito, com maior razão bastará a comprovação da causa de agravamento (Apelação Criminal nº 1.178.889/9 – Relator: ERICSON MARANHO); Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima (Apelação Criminal nº 1.158.879/2 – Relator: Ferreira Rodrigues) e; É possível o reconhecimento da qualificadora do emprego da arma, no delito de roubo, sem que o instrumento utilizado tenha sido apreendido, mas apenas com base na prova testemunhal, pois é desnecessária a realização de exame pericial para comprovar sua idoneidade, já que, mesmo de brinquedo ou incapacitada para o disparo, por seu poder intimidativo e inibitório de resistência da vítima, tem o condão de qualificar o delito (TACRIM-SP – AC – Relator: WALTER GUILHERME – j. 04/03/1996 – RJTACrim 30/245)), hipóteses descritas nos § 2º, II e V, e § 2º – A, I, do artigo 157. Tais dados, como ressabido, proporcionam maior lesão ao bem jurídico tutelado pela norma; enquanto o primeiro permite não apenas a divisão dos atos materiais necessários ao cometimento do crime, mas também traz em si maior tranquilidade em razão da vigilância e da segurança de alerta para o caso de eventual aproximação policial, o segundo assegura maior facilidade na execução do delito dada a aptidão que a arma de fogo tem de reduzir a chance de resistência dos ofendidos. Daí acrescimos, à razão de 1/3 (§ 2º, II) e 2/3 (§ 2º – A, I), respectivamente, para perfazer 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para o primeiro roubo, além de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão para o segundo.

Não há, de resto, causas gerais ou especiais de diminuição de pena.

Torno definitivas as penas privativas de liberdade, então, em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para o primeiro roubo, além de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão para o segundo.

Fixo as penas pecuniárias, outrossim, e respectivamente, em 34 (trinta e quatro) e 25 (vinte e cinco) dias multa, resultado da previsão legal mínima (10 dias multa), aumentada, na mesma proporção, pelos acréscimos advindos das circunstâncias judiciais desfavoráveis (violência empregada no primeiro roubo), da circunstância agravante (reincidência) e das causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de outros dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO WILIAN HENRIQUE ALMEIDA FELIPE, já qualificado nos autos, às penas de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como no pagamento de 34 (trinta e cinco) dias multa, além de outros 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como no pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. artigo 61, I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais, não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), nem de suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial de cumprimento das penas há de ser o fechado, único compatível com a gravidade dos delitos e com a quantidade de pena – artigo 33, § 2º, do Código

Penal: "Justifica-se a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade do agente decorrente da prática de roubo com duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de menor inimputável), máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e de crimes violentos que assola o país" (STF, HC nº 76.405-1-SP, 1ª Turma, Rel.: Min. Moreira Alves). Trago à colação ainda, trecho de v. aresto relatado pelo Eminente Desembargador Corrêa de Moraes, proferida na apelação nº 1.254.677/0, de Santa Bárbara D'Oeste, in verbis: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do Código Penal, força é convir em que o agente de roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência "personalidade" marcadamente defeituosa. (cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1, de São Paulo). Afinal, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

E aqui, ademais, o acusado é reincidente (específico, diga-se uma vez mais).

Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade. À gravidade do crime (daqueles patrimoniais cometidos mediante violência, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), soma-se a reincidência (específica, repita-se ad nauseam). E se a despeito de anterior inquérito, prisão e condenação insiste ele em delinquir (roubar), demonstra personalidade recidiva e verdadeira indiferença para com a lei penal, além da absoluta ineficácia dissuasória da sanção penal antes imposta. A soltura para interposição de eventual recurso, sobre premiar conduta deveras reprovável, traduziria ululante risco à ordem pública. Recomende-se o acusado, então, na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novos mandados de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão na execução provisória, se e quando preenchidos os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03). Arbitro a honorária da I. Advogada nomeada no valor máximo da tabela respectiva; oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.

Mogi Mirim, 19 de agosto de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA